

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2182/2538

อัยการ สำนักงาน อัยการ สูงสุด  
นาย สมบูรณ์ วง ษ์สันต์

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 188

จำเลยเอาเอกสารบัญชีรายชื่อหัวหน้าครอบครัวในเขตชุมชน ซึ่งประชาชนนำมามอบให้ผู้เสียหายเป็นผู้เก็บรักษาไว้ไปแล้วไม่คืนให้ผู้เสียหายเป็นเหตุให้ผู้เสียหายไม่สามารถนำไปยื่นต่อผู้อำนวยการเขตเพื่อให้ความเห็นชอบให้จำเลยพ้นจากตำแหน่งประธานชุมชนได้ เป็นการกระทำ ที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายหรือประชาชน มีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเอาเอกสารจำนวน 10 แผ่น ที่มีลายมือชื่อของหัวหน้าครอบครัวชุมชนอัลกُبรอ จำนวน 55 คนร้องเรียนให้ทางราชการปลดจำเลยจากตำแหน่งประธานชุมชนอัลกُبรอ ซึ่งนายหมัด โสอุดร ผู้เสียหาย เป็นผู้เก็บรักษาไว้เพื่อนำเสนอต่อผู้อำนวยการเขตประเวศให้ความเห็นชอบให้จำเลยพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวตามระเบียบของทางราชการไปเสียจากความครอบครองของผู้เสียหาย ในประการที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายและประชาชนในชุมชนอัลกُبรอขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 188 จำคุก 6 เดือน และปรับ 5,000 บาท ให้รอการลงโทษจำคุกไว้มีกำหนด 2 ปี จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าระหว่างเกิดเหตุผู้เสียหายมีตำแหน่งเป็นอธิหม่ามของชุมชนอัลกูปรอ ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 5 แขวงสวนหลวง เขต ประเวศกรุงเทพมหานคร จำเลยมีตำแหน่งเป็นประธานกรรมการชุมชนดังกล่าว ก่อนเกิดเหตุจำเลยได้ทำสันหรือคันปูนซีเมนต์ริมขอบทางเท้าในชุมชน 2 แห่ง เป็นรูปสี่เหลี่ยมสูงประมาณ 3 นิ้ว โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทำให้ประชาชนในชุมชนเดินไม่สะดวก ประชาชนในชุมชนจึงร้องทักจำเลยไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีเป็นเหตุให้ประชาชนไม่พอใจได้รวบรวมลายมือชื่อของหัวหน้าครอบครัวได้ 55 ครอบครัวเพื่อปลดจำเลยออกจากประธานกรรมการชุมชนอัลกูปรอ แล้วนำมามอบให้แก่ผู้เสียหาย ต่อมาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2535 จำเลยและนายอุบล แก้วเอียด หัวหน้าหมวดส่งเสริมและพัฒนาชุมชนสำนักงานเขตประเวศได้ไปพบผู้เสียหายที่บ้านผู้เสียหายซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนอัลกูปรอ ในวันนั้นผู้เสียหาย จำเลยและนายอุบลได้เจรจากันเกี่ยวกับเรื่องประชาชนจะปลดจำเลยออกจากประธานกรรมการชุมชนอัลกูปรอ และหลังจากเลิกเจรจากันแล้ว บัญชีรายชื่อหัวหน้าครอบครัวที่ประชาชนในเขตชุมชนอัลกูปรอรวบรวมมาให้ผู้เสียหาย และผู้เสียหายนำมาให้จำเลยและนายอุบลดูระหว่างเจรจากันได้หายไป มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ โจทก์มีผู้เสียหายและนายอุบลเป็นพยานเบิกความว่า ในวันเกิดเหตุจำเลยกับนายอุบลไปพบผู้เสียหายที่บ้านผู้เสียหายเพื่อเจรจาทะลาทางประนีประนอมกันเกี่ยวกับเรื่องประชาชนในเขตชุมชนอัลกูปรอจะปลดจำเลยออกจากประธานกรรมการชุมชน ผู้เสียหาย จำเลยและนายอุบลได้นั่งเจรจากันที่โต๊ะอาหารภายในบ้านของผู้เสียหายระหว่างเจรจากัน นายอุบลหยิบบัญชีรายชื่อหัวหน้าครอบครัวในเขตชุมชนอัลกูปรอไปดูแล้ววางไว้ที่

เดิม จากนั้นจำเลยหยิบไปดู แล้วไม่ได้วางคืนบนโต๊ะ เมื่อจำเลยกลับบ้านจำเลยได้นำเอาบัญชีรายชื่อดังกล่าวไปด้วยเห็นว่า พยานทั้งสองเบิกความสอดคล้องกันประกอบกับเหตุเกิดขึ้นในเวลากลางวันภายในบ้านผู้เสียหาย ซึ่งมีเพียงผู้เสียหายจำเลยและนายอุบลรวม 3 คน เท่านั้นที่เกี่ยวข้องเจรจากัน และสำหรับนายอุบลมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าหมวดส่งเสริมและพัฒนาชุมชนสำนักงานเขตประเวศเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อประสานงานกับชุมชนซึ่งเป็นพยานคนกลางเบิกความยืนยันในตอนต่อไปด้วยว่าขณะที่ผู้เสียหาย จำเลยและพยานเดินออกจากบ้านผู้เสียหายนั้น พยานยืนยันได้ว่า จำเลยได้หยิบเอาบัญชีรายชื่อหัวหน้าครอบครัวดังกล่าวติดตัวออกไปโดยรวมรวมไว้กับเอกสารที่จำเลยเอามาด้วย ที่ผู้เสียหายไม่ทวงคืนทันทีคงจะเป็นเพราะผู้เสียหายคาดคิดว่ามีทางยุติเรื่องราวกับจำเลยได้จำเลยก็นำสืบพยานโจทก์สมทวงนำสืบของโจทก์ว่าในวันเกิดเหตุที่จำเลยกับนายอุบลไปที่บ้านผู้เสียหาย จำเลยได้นำเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลชุมชนเขตประเวศ สาขาสวนหลวง และระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรวมการชุมชน พ.ศ. 2534 ตามเอกสารหมายเลข 3 และ 4 ไปด้วย และหลังจากเจรจากันแล้วได้นำเอกสารหมายเลข 3 และ 4 กลับมาด้วย คำเบิกความของนายอุบลจึงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นที่จำเลยนำสืบปฏิเสธว่าจำเลยมิได้เอาเอกสารบัญชีรายชื่อหัวหน้าครอบครัวในเขตชุมชนอัลกั๊บรอปไปจากผู้เสียหาย ผู้เสียหายกับพวกมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลย เนื่องจากจำเลยไม่สนับสนุนพวกของผู้เสียหายให้เป็นกรรมการชุมชน ผู้เสียหายเสียประโยชน์จากการที่จำเลยและนายสมชายร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องถมดินรุกล้ำทางสาธารณะ ส่วนนายอุบลเคยซื้อไม้สะพานบางส่วนไปแล้วไม่ชำระเงิน จำเลยเคยทางถามหลายครั้งเป็นเหตุให้นายอุบลไม่พอใจจำเลยนั้นข้อนำสืบของจำเลยดังกล่าวไม่มีน้ำหนักให้รับฟังเชื่อมโยงให้เห็นได้ว่า ผู้เสียหายและนายอุบลพยานโจทก์นำสาเหตุดังกล่าวมาเป็นเหตุกลับแก้ล้างจำเลย พยานหลักฐานจำเลยไม่อาจรับฟังหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ได้ ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ตามพยานหลักฐานโจทก์ว่า จำเลยเอาเอกสารบัญชีรายชื่อหัวหน้าครอบครัวในเขตชุมชนอัลกั๊

บรอ ซึ่งประชาชนนำมามอบให้ผู้เสียหายเป็นผู้เก็บรักษาไว้ไปแล้วไม่คืนให้ผู้เสียหาย เป็นเหตุให้ผู้เสียหายไม่สามารถนำเอกสารดังกล่าวไปยื่นต่อผู้อำนวยการเขตประเวศ ได้ เป็นการกระทำที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายหรือประชาชน การกระทำ ของจำเลยจึงเป็นการเอาเอกสารผู้อื่นไปเสีย มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องนั้น "ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา"

พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 จำคุกจำเลย 3 เดือน และปรับ 3,000 บาทโทษจำคุกให้ยกคงให้ปรับจำเลยอย่างเดียว ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 55 ไม่ชำระค่าปรับให้บังคับตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-จองทรัพย์ เทียงธรรม-สมมาตร พรหมานุกูล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ